

Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - PIS e COFINS sobre edificações

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:45 min**

Dúvida

O que seriam os **créditos** de **PIS - Programa de Integração Social** e **COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social** sobre **edificações**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Ativo Fixo (FAS) – Versão 12

Solução

Leis relacionadas:

1a. Lei 10.833/2003 - Art. 3º - Do valor apurado na forma do art. 2º a **pessoa jurídica** poderá descontar **créditos** calculados em relação a:

VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa;

1º Observado o disposto no 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2º desta Lei sobre o valor:

III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e VII do caput, incorridos no mês.

2a. Lei 11.488/2007 - Art. 6º - As **pessoas jurídicas** poderão optar pelo desconto, no prazo de vinte e quatro meses, dos créditos da Contribuição para o **PIS e PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público** e da **COFINS** de que tratam o inciso VII do caput do art. 3º da **Lei nº 10.637**, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso VII do caput do art. 3º da **Lei nº 10.833**, de 29 de dezembro de 2003, na hipótese de edificações incorporadas ao **ativo imobilizado**, adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.

1º - Os créditos de que trata o caput deste artigo serão apurados mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2º da **Lei nº 10.637**, de 30 de dezembro de 2002, ou do art. 2º da **Lei nº 10.833**, de 29 de dezembro de 2003, conforme o caso, sobre o valor correspondente a um vinte e quatro avos - 1/24 - do custo de aquisição ou de construção da edificação.

Diante destas fontes, é possível responder alguns questionamentos:

1. Poderá ser aproveitado o crédito de PIS e COFINS sob o Ativo Imobilizado pela aquisição em 300 meses da mesma forma que a depreciação?

Resposta: Não. O aproveitamento de crédito de **PIS/COFINS** de que trata a **Lei 10.833/2003** deve ser efetuado sobre a **depreciação** incorrida no mês. Não pode ser efetuado o cálculo do crédito deste **PIS e COFINS** sobre o valor de **aquisição** da edificação dividindo em 300 parcelas.

2. O crédito poderá ser simultâneo, ou seja, pela aquisição e depreciação em 300 meses?

Resposta: Não. Somente é permitido um método de crédito. Para máquinas e equipamentos, por exemplo, existem legislações que permitiram o contribuinte optar pelo crédito calculado sobre o valor de **aquisição** ou sobre o valor da **depreciação**. No caso das edificações referenciadas na **Lei 10.833/2003**, o cálculo será apenas sobre a **depreciação**. Para os casos que se enquadrarem na **Lei 11.488/2007** o crédito será calculado sobre o **custo de aquisição** ou de **construção da edificação**, desde que respeitadas as regras impostas pelo artigo 6º e seus parágrafos desta referida lei.

3. Esta situação é aplicada apenas para a construção de prédios e construções em geral, ou aplica-se também a aquisição de máquinas e equipamentos?

Resposta: As regras acima se aplicam apenas as edificações e benfeitorias. Para máquinas e equipamentos as regras são um pouco diferentes.

Saiba Mais

Artigo relacionado: [DS - FAS - Crédito de PIS e COFINS sobre Máquinas e Equipamentos](#)